

1500809-18.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500809-18.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500809-18.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150195/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18288663 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

5045/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2150195 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

5045/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENÍLSON APARECIDO ZATIN MIRANDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500809-18.2021

Vistos.

DENILSON APARECIDO ZATIN MIRANDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03, artigo 329, do Código Penal, tudo c.c. artigo 69, do Código Penal porque, no dia 2 de junho de 2021, por volta das 14 horas, na rua José Barbosa dos Santos, 2011, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 1.386,44 g de cocaína, dividida em vários micro tubos de cocaína e porções em pasta base e também

na forma de pó, e 1.893,95 g de maconha, dividida em 2 tijolos grandes de maconha, tudo destinado ao tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; no mesmo contexto fático, portava arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; os laudos periciais estão às fls. 40, fls. 100/102 e fls. 41, fls. 103/105 para as drogas e fls. 181/183 para a arma e munições; por fim, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça, a funcionário público competente para executá-lo.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Os cultos Defensores, em bem cuidadas razões, requereram a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, no caso de condenação, pugnam pelas benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu, não vingando as teses muito bem debatidas pelos Ilustres Defensores.

Os policiais militares Wagner Antônio da Silva e Rubens Eduardo dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que receberam informes de que o réu, já conhecido nos meios policiais como "Denis Gordão", comandava o tráfico de drogas no Bairro Rosele, em Araçatuba; receberam também informação de que ele estava numa chácara situada no endereço mencionado na denúncia, indo então até o local; os policiais adentraram no imóvel vizinho, com autorização do morador e por cima do muro viram o réu saindo da residência; ao ver os policiais, o réu tentou fugir do local portando uma pistola Glock, de calibre 9mm, de numeração SAA781, com dispositivo para rajadas e carregador (fls. 12); o Sargento PM Duílio fez o cerco e conseguiu se aproximar do réu, determinando que soltasse a arma; não obedecendo à ordem legal emanada de funcionário público competente para executá-la, o réu apontou a arma para o policial; vendo o Sargento em perigo, o policial militar Wagner, com o nítido propósito de defender sua vida, efetuou dois disparos contra o réu, atingindo-o e fazendo então sua detenção; em diligências no imóvel, os policiais encontraram drogas preparadas num liquidificador, vários micro tubos plásticos com cocaína, porções de pasta base de cocaína e na forma de pó; no quarto do réu encontraram vários micro tubos vazios, uma balança de precisão e R\$ 346,00 em notas diversas; no armário da lavanderia encontraram um tijolo de maconha; na área externa, perto de um coqueiro próximo da piscina, localizaram outro tijolo de maconha.

Insta mencionar que os depoimentos policiais foram com luxo de minúcias, incriminando o réu em ambos os crimes; destaca-se que o réu já era conhecido nos meios policiais, sendo inclusive reincidente (fls. 47/50).

A testemunha de defesa João Benedito de Sousa informou que conhece o réu há mais de 10 anos, tecendo boas considerações;

Em seu interrogatório policial, o réu negou os crimes; em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou que tinha contra si um mandado de prisão; que tinha alugado a chácara; que estava rastelando a chácara quando foi detido pelos policiais militares; que os policiais teriam dito que iriam matá-lo, mas somente lhe deram dois tiros; que não estava armado; que não sabe o nome da dona chácara que lhe alugou; negou a propriedade dos entorpecentes.

O policial militar Duílio Alessandro Longhi Baliero foi ouvido como testemunha do juízo, informando a dinâmica em que se viu obrigado, em legítima defesa, a efetuar dois disparos em direção ao réu; sua versão é coerente e firme, merecendo toda credibilidade.

Derrubando a versão do réu, caso os militares tivessem a intenção de lhe "executar", não dariam um tiro de raspão, uma vez que, conforme informou o próprio acusado, por várias horas teria ficado sozinho a mercê apenas dos policiais.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente

apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

No tocante à arma de fogo e as munições de uso restrito, patente que tinha a sua posse irregular, sendo a conduta tipificada no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03.

Os fatos apurados também se amoldam à figura delituosa tipificada pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento, o local em que se deram os fatos, e a posição do réu que já tem condenações anteriores, sendo reincidente e, por fim, os relatos ofertados pelos policiais, tornam indubitosa a destinação comercial. Da mesma forma, nítido que se opôs à ordem legal emanada de funcionário público competente para executá-la.

Nesse contexto, não há como se sustentar definição jurídica diversa daquela proposta pelo Ministério Público não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, o fato de o réu não ter sido surpreendido realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido.2 (STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIMES PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu é plenamente imputável. Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto

Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime.

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade dos delitos está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, além do exame da munição, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é portador de péssimos antecedentes criminais; fazendo uso da arma, apontou-a para o policial militar Duílio, mostrando seu comportamento criminoso, demonstrando conduta não condizente com nossa sociedade; outrossim, tinha uma enorme quantidade de entorpecente; assim, para o crime de tráfico, fixo a pena base acima do mínimo legal, em seis (6) anos de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 47/50), aumento a pena em metade, fixando-a em nove (9) anos de reclusão e pagamento de setecentos e oitenta (780) dias-multa, no valor unitário mínimo; deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Para o crime previsto na Lei 10.826/03, observando os mesmos dispositivos acima, fixo a pena base do réu pouco acima do mínimo legal, em três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 47/50) aumento sua pena em metade, fixando-a em cinco (5) anos e três (3) meses de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, no valor unitário mínimo. Para o crime previsto no artigo 329, do Código Penal, levando em consideração os mesmos critérios até aqui adotados, fixo a pena base acima do mínimo legal, em quatro (4) meses de detenção; em razão de sua reincidência, aumento a pena em metade, fixando-a em seis (6) meses de detenção. Por fim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em catorze (14) anos e três (3) meses de reclusão e pagamento de setecentos e noventa e oito (798) dias-multa, no valor unitário mínimo e seis (6) meses de detenção.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras. Insta mencionar que pena menor do que acima fixada, apenas premiaria o réu, pessoa já envolvida há anos no mundo do crime, reincidente, que não aproveita a oportunidades da vida, e ainda apontando arma para um policial militar. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DENILSO APARECIDO ZATIN MIRANDA, qualificado nos autos, à pena de catorze (14) anos e três (3) meses de reclusão e pagamento de setecentos e noventa e oito (798) dias-multa, no valor unitário mínimo e seis (6) meses de detenção, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03, artigo 329, do Código Penal, tudo c.c. artigo 69, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, tenha seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDOTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCIDENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] V - A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Ainda no mesmo julgado supracitado, assim se manifestou o Exmo. Ministro Relator: Dessa forma, extrai-se que a pena do paciente foi agravada em razão da reincidência, circunstância que também foi utilizada para a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Sobre o tema, importa considerar que a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Outrossim, a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Dessa forma, a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. Documento: 93608481 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 10 de 12 Superior Tribunal de Justiça 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 5. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, é incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 6. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC n. 393.709/SP, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017, grifei). "[...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao réu reincidente, pois não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, a utilização da agravante da reincidência para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não configura indevido bis in idem. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no AREsp n. 557.934/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/5/2017, grifei). Para o crime apenado com detenção, em razão da reincidência do réu, fixo o regime

semiaberto para início do cumprimento da pena.

A quantidade de pena imposta, somada à reincidência, afastou a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando. Não há violação do princípio da proporcionalidade. É a resposta punitiva adequada a se considerar a maior reprovabilidade que comporta os fatos.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento de eventual dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA